

1512910-93.2021.8.26.0019
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/05/2022

... lado de um bar, local conhecido pelo tráfico de drogas. Recebiam várias denúncias de moradores das adjacências sobre o ponto de comercialização de entorpecentes. Quando se aproximavam, Luiz olhou para trás e avistou a viatura, momento em que começou a cambalear, dançar e cantar. A mudança repentina de comportamento despertou fundada suspeita na equipe, pois o acusado já era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
1ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512910-93.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1512910-93.2021.8.26.0019
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2267210/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20573252 - 01º D.P. AMERICANA, 1571/21/344 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
LUIZ FERNANDO DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUIZ FERNANDO DE CASTRO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 30 de setembro de 2021, por volta de 09h08, na Rua São Joaquim, 371, bairro Cordenonsi, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, drogas (2,6 gramas, na qual foi detectada presença da substância cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 31 de março de 2022 (fls. 105/106), o réu foi citado (fls. 101).

Resposta à acusação no prazo legal.

Na instrução, foi ouvida uma testemunha comum e declarada a revelia do acusado, ausente ao ato (fls. 105/106).

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e

autoria. Discorre sobre a pena (fls. 111/112).

A Defesa, nos memoriais, pugnou pela aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Por fim, requer que seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita ao acusado (fls. 116/117).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

No inquérito, alegou que era usuário de crack, cocaína e maconha, bem como de álcool. Quando foi abordado, estava há cinco dias utilizando entorpecentes. Ao ser questionado, negou que portasse qualquer tipo de material ilícito. Durante a revista, os policiais localizaram quatro pedras de crack, elas estavam na sua boca. Foi solicitado que retirasse os sapatos e os batesse contra o solo, então caiu mais algumas pedras de crack de cada tênis. Não sabia precisar quantas porções trazia. Já foi internado aproximadamente trinta vezes por conta do vício, possuía uma lanchonete, que funcionava em sua residência (Street Dog Brasil), fls. 07.

Em Juízo, embora ciente da ação penal, não se dignou em comparecer para interrogatório e, eventualmente, apresentar versão hábil a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da conduta.

A sua ausência não comprometeu o contexto probatório.

Gesse Fabiano de Oliveira, policial militar, alegou que no patrulhamento pelo bairro São Manoel, observaram o acusado na Rua São Joaquim, ao lado de um bar, local conhecido pelo tráfico de drogas. Recebiam várias denúncias de moradores das adjacências sobre o ponto de comercialização de entorpecentes. Quando se aproximavam, Luiz olhou para trás e avistou a viatura, momento em que começou a cambalear, dançar e cantar. A mudança repentina de comportamento despertou fundada suspeita na equipe, pois o acusado já era conhecido por ficar muitas horas no local já conhecido pelo comércio de entorpecentes. Luiz foi abordado. Como já o conhecia de abordagens anteriores, percebeu que o réu falava de forma diferente, então solicitou para que ele abrisse a boca, onde havia quatro pedras de crack. Continuaram a revista minuciosa, lograram em localizar quatro pedras de crack dentro do tênis esquerdo e mais quatro pedras de crack, escondidas no outro tênis, no pé direito do suspeito. Ante os fatos, o réu foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Luiz não portava dinheiro, apenas os entorpecentes, escondidos separadamente.

Bem se vê, assim, que na única vez em que ouvido, ainda que no inquérito, o réu confessou que seria mesmo dele a droga apreendida, assim como a destinação: uso próprio.

A confissão, ainda que extrajudicial, encontrou conforto probatório na versão dos policiais militares, que apontaram ao réu como responsável pela droga apreendida, encontrada em seu poder, com a justificativa apresentada de porte para uso próprio. A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

A versão de Policial Militar, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR

AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, Resp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, Resp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento

da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação (fls. 29/31), bem como pelo exame químico toxicológico (fls.66/68).

Fixação das penas.

Na fixação da pena, observo que o réu é reincidente (vg. Processo nº 0003676-16.2017.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, como incurso no (Art. 157 § 2º, II do Código Penal; Reclusão: cinco anos e quatro meses; Regime: Semiaberto; Multa de 13 dias, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/11/2018), o que interferirá na fixação da pena.

Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28, § 4º da Lei 11.343/2006.

Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Pela reincidência, serão aplicadas prestação de serviços e advertência, pelo prazo de cinco (05) meses, além de comparecimento a cursos (medida socioeducativa) ou programas da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra LUIZ FERNANDO DE CASTRO, condenando-o às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade e medida socioeducativa de comparecimento à programa ou curso educativo, as duas últimas pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 41).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 29 de abril de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA